

1501381-26.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... inviolabilidade domiciliar, já que o tráfico é crime permanente e, antes do ingresso, o réu admitiu que mantinha drogas no local. Havia, portanto, justa causa para a ação policial. Além disso, o réu, na data de hoje, admitiu que autorizou expressamente a entrada no imóvel.

Nesse sentido:

"Apelação. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Recurso da Defesa.

1. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501381-26.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501381-26.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO SOUZA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

PAULO SÉRGIO SOUZA DA SILVA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque no dia no dia 14 de junho de 2022, por volta das 13h15min, na Rua Manaus, nº 55, apartamento 41- Carapicuíba, mantinha e depósito, para entrega a consumo de terceiro, 200 (duzentos frascos com lança-perfume, 1710 (um mil e setecentos e dez) porções de pedras de crack, 2340 (dois mil e trezentos e quarenta) porções de Cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 23 de junho de 2022 (fls.88), sobrevindo citação pessoal e resposta escrita (fls.116/119).

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

Afasto a preliminar ventilada, não havendo que se falar em violação à garantia da inviolabilidade domiciliar, já que o tráfico é crime permanente e, antes do ingresso, o réu admitiu que mantinha drogas no local. Havia, portanto, justa causa para a ação policial. Além disso, o réu, na data de hoje, admitiu que autorizou expressamente a entrada no imóvel.

Nesse sentido:

"Apelação. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Recurso da Defesa.

1. Preliminar. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares relatando a admissão apresentada pelo acusado, no contexto de sua abordagem, de que possuía um armamento em sua residência. Incursão até o endereço dos fatos que resultou na apreensão das drogas, da balança de precisão e do armamento. Quadro de justa causa que permitiu o ingresso domiciliar independente de autorização judicial. Permissivo constitucional. Não configuração da violação à garantia da inviolabilidade domiciliar (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500115-79.2021.8.26.0593; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2022).

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 95/97).

Perante a autoridade policial o acusado manteve-se silente. Em juízo, alegou que é cabeleireiro e recebeu a quantia de R\$ 100,00 de um cliente para guardar uma sacola, a qual sabia que tinha lança-perfume e cocaína, mas desconhecia a quantidade. Declarou, ainda que autorizou a entrada dos policiais no seu apartamento.

Por sua vez, o policial Rodrigo, sob o crivo do contraditório, ratificou integralmente as declarações anteriores. Disse que em decorrência dos trabalhos afetos à operação sufoco, apurou-se que o acusado usava o local dos fatos como depósito para as drogas que abasteciam pontos de vendas nas proximidades. Foram até o conjunto de apartamentos e identificaram àquele pertencente ao acusado. O próprio réu autorizou o ingresso no imóvel e admitiu que estava armazenando os entorpecentes e indicou onde estava, sendo o lança-perfume estava na sala de estar e o restante dentro de uma máquina de lavar.

Resta claro que o policial narrou o que efetivamente ocorreu, descrevendo detalhadamente os fatos, acrescentando que não conhecia o acusado até a data dos fatos. Ademais, a palavra do miliciano é corroborada pelo interrogatório do réu. Logo, analisados todos estes aspectos a prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como, a abordagem do acusado em decorrência da apuração de uma denúncia anônima, bem como a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (200 (duzentos frascos com lança-perfume, 1710 (um mil e setecentos e dez) porções de pedras de crack, 2340 (dois mil e trezentos e quarenta) porções de Cocaína), não autoriza qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas estavam na posse do réu e destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06, não sendo o caso de desclassificação para o delito de porte de substância ou absolvição.

A condenação, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, eis que foram apreendidas um enorme quantidade de substâncias entorpecentes de naturezas distintas (4250 porções). Além disso, o "crack" (1710 porções) é uma das drogas mais viciantes e de alto poder destruidor para a saúde física e psíquica de seus usuários. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, nos termos da Súmula 545 do E. Superior Tribunal de Justiça, reconheço a atenuante da confissão e diminuo a pena para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, a quantidade de drogas e as condições pessoais desfavoráveis impedem a aplicação do redutor.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

In casu, foram apreendidos em poder do acusado expressiva quantidade de drogas (200 (duzentos frascos com lança-perfume, 1710 (um mil e setecentos e dez) porções de pedras de crack, 2340 (dois mil e trezentos e quarenta) porções de Cocaína, isto é, mais de quatro mil porções).

Além disto, é certo que tal privilégio tem lugar a quem, de fato, por um desvio de conduta, optou pelo tráfico. Tal redutor premia, em outras palavras, o traficante de primeira viagem. Não é o caso, contudo, dos autos, pois o acusado apresenta personalidade voltada à criminalidade e comportamento social desajustado, vez que está sendo processado por outros crimes de idêntica gravidade (fls. 31/32 - Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0008943-62.2013.8.26.0127. Data do Fato (Art. 33 "caput" do(a) LEI 6.368/1976). Em 20/01/2021 Suspensão do Processo -Art. 366 do CPP; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Sumário: 1501943-87.2020.8.26.0127. Data: 23/11/2020. Em 15/04/2021 Recebida a Denúncia (Art. 147 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "f" e Art. 129 § 9º todos do(a) CP). Audiência de instrução, debates e julgamento designada para o dia 27/04/2023, às 11:00 horas).

Portanto, seja em razão de circunstância objetiva (quantidade de drogas), ou subjetiva (condições pessoais desfavoráveis), incabível a incidência do §4, art.33 da Lei de Drogas.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ante a reincidência, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU PAULO SERGIO SOUZA DA SILVA, RG: 48227342, nascido em 11/07/1995, filho de VANESSA RODRIGUES DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado e 600 (seis) dias-multa, no mínimo legal.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, ficando vedado o apelo em liberdade.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA